

1508158-33.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margot Chrysostomo Corrêa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... de feirante. Já foi condenado por trafico. Já cumpriu pena por esse trafico. No dia dos fatos estava com a sua cachorra. Foi abordado já dentro da casa. O entorpecente foi forjado pela policia. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Não reconhece a bolsa de fl. 27 como sendo de sua propriedade. Eles simplesmente o algemaram, falaram que era "seu" e que ele iria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508158-33.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508158-33.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090345/2021 - 24º D.P. PONTE RASA, 17125953 - 24º D.P. PONTE RASA, 1862/21/249 - 24º D.P. PONTE RASA, 1398/21/224 - 24º D.P. PONTE RASA, 2090345 - 24º D.P. PONTE RASA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO MATOS DA SILVA JUNIOR

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Margot Chrysostomo Corrêa

Vistos.

PAULO MATOS DA SILVA JUNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 02 de abril de 2021, por volta das 15h35, na Rua Rancho Alegre, altura do numeral 114, Cidade Líder, nesta Capital, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 02 eppendorfs contendo cocaína em pó, e, no imóvel situado na mesma via, número 114, guardava e tinha em depósito, também sem autorização legal e para fins de entrega ao consumo de terceiros, 241 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 49,8g de cocaína em pó, e 208 invólucros plásticos contendo, aproximadamente, 38g de cocaína na forma de "crack",

substâncias estas capazes de determinar dependência física e psíquica, Notificado pessoalmente, fl. 199, o réu apresentou defesa prévia (fls. 202/222). Não tendo sido hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida as fls. 229/233.

Designada audiência de Instrução, debates e Julgamento, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, interrogando-se o réu ao final. Realizado os debates, o Ministério Público requereu a condenação nos moldes de denúncia ao passo que a defesa pugnou pela absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, desclassificação da conduta para a prevista pelo artigo 28 da Lei 11.343/06, pena mínima, regime menos gravoso.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente vez que restou suficientemente demonstrada a responsabilidade do acusado pela prática de tráfico de entorpecentes, na forma que lhe foi imputada na denúncia.

A materialidade do delito é indubitosa e está amplamente demonstrada nos autos pelo auto de prisão em flagrante delito, fl. 05, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, o auto de exibição e apreensão de fls. 12, o auto de constatação provisória de fls. 13/16, e o laudo pericial de fls. 236/238, positivo para cocaína.

A autoria também restou bem delineada pelo depoimento dos policiais, vejamos.

Duan, policial militar, compromissado, reconheceu o acusado de tráfico de drogas. Estava em patrulhamento pela rua Monte Alegre e no numeral 114, o réu que estava em frente, ao perceber a polícia, demonstrou nervosismo. Ele então entrou no quintal e a testemunha foi atrás. Ele portava dois pinos de cocaína. Questionado ele informou que traficava no local e de cada 10 ganhava uma. O restante das drogas estavam no quarto. A equipe diligenciou e lá ele mostrou uma bolsa cinza, onde se encontrava o restante da droga, cerca de 240 pinos de cocaína e aproximadamente 200 de crack. Não se recorda de drogas. A casa era habitada por ele. Pelo que se recorda, na casa da frente quem morava era o tio. O sargento Nantes foi quem conversou com o tio. Três policiais entraram na casa dele. Ele não confessou ser usuário.

O Policial Nantes reconheceu o acusado de uma ocorrência de tráfico de drogas. Estavam em patrulhamento e se deparou com o réu próximo ao portão de uma residência e ao ver a polícia quis entrar na casa, mas foi abordado. Com ele foi encontrado 2 eppendeorsfs de cocaína. Ele foi indagado e disse que havia mais entorpecente na casa. O local era um quintal com algumas moradias. Em uma dessas casas havia parentes dele que, inclusive, ficaram com o cachorro dele. Dentro em uma pochete parecendo uma bolsa de guardar raquete, encontrou mais 248 microtubos de cocaína e 201 pedras de crack. Os que pegou com ele eram idênticos a parte das drogas apreendidas. Dinheiro não tinha. A cada 10 vender uma droga era dele. Ele morava ali. Não tinha denúncias específicas em relação a ele mas havia denúncias de que no local havia tráfico de drogas. Ele não resistiu a prisão, foi espontâneo e cooperou com o trabalho policial. Não se recorda o nome da rua de cabeça. Ele franqueou a entrada da polícia na casa dele. Não o conhecia antes. Não foram levadas pessoas como testemunhas. Se não se engana o tio era deficiente físico.

O réu interrogado negou a prática delitativa. Paulo declarou que tem 33 anos de idade. Solteiro, tem um filho. Atualmente trabalha como ajudante de feirante. Já foi condenado por tráfico. Já cumpriu pena por esse tráfico. No dia dos fatos estava com a sua cachorra. Foi abordado já dentro da casa. O entorpecente foi forjado pela polícia. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Não reconhece a bolsa de fl. 27 como sendo de sua propriedade. Eles simplesmente o algemaram, falaram que era "seu" e que ele iria "segurar". Os tios residem na casa da frente mas não tem deficiência. Reconhece que pediu ao tio para tomar conta de seu cachorro. É usuário de entorpecente e já frequentou o CAPS. Morava sozinho no local com o seu cachorro. Acredita que foi preso porque já tinha passagens, o que foi devidamente esclarecido aos policiais naquele momento.

Pois bem.

Em solo policial o acusado optou por permanecer em silêncio.

Em primeiro lugar, observo que o acusado já foi condenado anteriormente pela mesma prática, ou seja, por tráfico conforme se depreende da análise de sua folha de antecedentes, fls. 136.

Sua versão não encontra respaldo nos autos, principalmente no que se refere a alegação de que teria sido abordado já dentro da sua casa. Causa estranheza a razão pela qual os policiais, sem motivo aparente, inventaram que o teriam abordado no portão da residência e que com ele tivesse sido encontrado 2 eppendorfs de cocaína e o restante de droga, cerca de 240 pinos de cocaína e aproximadamente 200 de crack, encontrado dentro da casa em um quarto, com o simples intuito de acharem um "culpado" e prejudicá-lo gratuitamente.

Por outro lado, o que se percebe é que as versões dos policiais são firmes, harmônicas e coesas. Não destoam do que foi dito ainda em solo policial, por ocasião da prisão em flagrante, como se verifica das versões apresentadas a fls. 18 e 19.

Se não bastasse é certo que o depoimento dos policiais, em crimes de tráfico ilícito de entorpecentes tem grande valor.

Ressalta-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria e o fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime, não retira a força de suas palavras.

Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua presunção.

Nesse sentido: "Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no CPP determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam a prisão em flagrante não autoriza absolvição" (TJSP- AC - Rel. Carlos Bueno - RT 645/278 e RTTJSP 125/563).

Diante do exposto, outra alternativa não há que não o reconhecimento da autoria e da materialidade quanto ao crime previsto pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena:

Fixo a pena base no mínimo legal 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo. Com efeito, não há razões para elevar a básica uma vez que a quantidade de entorpecente apreendido, a meu ver, não exige o recrudesimento da pena inicial. Está dentro de uma certa normalidade.

Na segunda fase de aplicação da reprimenda, observo que o réu é reincidente específico, fl. 136. Diante disso aumento-lhe em 1/6 (um sexto) a reprimenda, totalizando em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, piso mínimo.

O regime de início de cumprimento de pena é o fechado pois reincidente específico não faz jus a regime menos menos gravoso.

Além do que trata-se de crime equiparado aos hediondos que exigem maior rigor na aplicação da lei.

O réu poderá recorrer em liberdade já que encontra-se em liberdade por força do relaxamento de sua preventiva, fls. 262/263.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno PAULO MATOS DA SILVA JÚNIOR, já qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em seu valor unitário mínimo, regime fechado como incurso no artigos 33, caput, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu no rol dos culpados, expeça-se guia de recolhimento definitiva e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

PRIC

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA